

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2089/2531

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สยาม ๓ นา
การ จำกัด

โจทก์

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ สิน เพิ่ม สุข
จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821, มาตรา 823, มาตรา 1008, มาตรา 1167

ตามข้อบังคับของบริษัทจำเลยที่ 1 กรรมการสองคนต้องลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีอำนาจทำการแทนบริษัทและรับอวัลตัวเงินได้ เมื่อได้ความว่าลายมือชื่อ ส. กรรมการผู้หนึ่งผู้มีอำนาจลงชื่อแทนจำเลยที่ 1 ที่ลงชื่อเป็นผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินเป็นลายมือปลอม การรับอวัลตัวสัญญาใช้เงินจึงไม่ชอบ การปลอมลายมือชื่อเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการทำแทนจำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 1 เชิดให้ผู้นั้นเป็นตัวแทนทั้งไม่ได้ความว่าจำเลยที่ 1 ได้รับเอาประโยชน์หรือรับเอาผลแห่งการรับอวัล อันจะถือว่าเป็นการให้สัตยาบันแก่การกระทำนั้น การรับอวัลตัวสัญญาใช้เงินรายนี้จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 ให้ต้องรับผิดชอบ.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัดจำเลยที่ 1 เป็นผู้
อวัลตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทธนกิจและการลงทุนจำกัดเป็นผู้ออกตัว 5 ฉบับรวมเป็น

เงิน 10,000,000 บาทให้ใช้เงินแก่จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 สลักหลังตัวสัญญาใช้เงิน มอบให้โจทก์ เมื่อตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดโจทก์แจ้งให้บริษัทธนกิจและการลงทุน จำกัดจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ใช้เงินตามตัว แต่บุคคลดังกล่าวเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่าไม่ได้เป็นผู้รับอาวัล ลายมือชื่อที่ลงไม่ใช่ลายมือชื่อ กรรมการของบริษัทจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ใช้เงิน 10,000,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ยยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1

โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 ใช้เงินให้โจทก์ตามฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังมา โดยคู่ความไม่โต้แย้งว่าจำเลยที่ 2 ได้นำตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.6 ถึง จ.10 รวม 5 ฉบับที่ บริษัทธนกิจและการลงทุน จำกัดซึ่งต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทธนกิจ คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดออกใช้เงินให้แก่จำเลยที่ 2 หรือตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 ฉบับละ 2,000,000 บาทรวมเป็นเงิน 10,000,000 บาทในวันที่ 26 มกราคม 2525 ไปขายลดให้แก่โจทก์ อ้างว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับนั้น ปรากฏว่าที่ด้านหน้าตัวสัญญาใช้เงินทุกฉบับมีข้อความว่า ใช้ได้เป็นอาวัล และมีลายมือชื่อของนายวิบูลย์ เขียวอิมกรรมการผู้จัดการบริษัท จำเลยที่ 1 กับมีผู้ปลอม

ลายมือชื่อของนายสาคร ไตลังคะกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1 และ
ประทับตราสำคัญของบริษัทจำเลยที่ 1 ลงไว้ใต้ข้อความว่าใช้ได้เป็นอาวัลดังกล่าว
ถึงกำหนดโจทก์เรียกให้ใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับไม่ได้ ปัญหาที่จะต้อง
วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยที่ 1 จะต้องร่วมกับจำเลยที่ 2 รับผิดชอบชำระเงิน
ตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์หรือไม่

เห็นว่าตามข้อบังคับของบริษัทจำเลยที่ 1 กรรมการสองคนต้องลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีอำนาจทำการแทนบริษัทและรับอาวัล
ตัวเงินได้คดีนี้เมื่อได้ความว่าลายมือชื่อนายสาคร ไตลังคะกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อ
แทนจำเลยที่ 1 ที่ลงชื่อเป็นผู้รับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.6 ถึงจ.10 เป็น
ลายมือชื่อปลอม การรับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับดังกล่าวจึงไม่ชอบ และกรณี
ที่มีการปลอมลายมือชื่อผู้รับอาวัลนี้ย่อมเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นการทำแทนจำเลยที่ 1
หรือจำเลยที่ 1 เชิดให้ผู้นั้นเป็นตัวแทนตามที่โจทก์และจำเลยที่ 1 นำสืบ ข้อเท็จจริงก็
ไม่ได้ความว่าจำเลยที่ 1 ได้รับเอาประโยชน์หรือรับเอาผลแห่งการรับอาวัล อันจะ
ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันแก่การกระทำนั้นที่จำเลยที่ 1 ไม่ทักท้วงการรับอาวัลดัง
กล่าวอาจเป็นเพราะนายวิบูลย์กระทำการโดยไม่สุจริตและปิดบังไว้จะจะถือว่าจำเลย
ที่ 1 ให้สัตยาบันแล้วไม่ได้ การรับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินรายนี้จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1
ให้ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 2

พิพากษายืนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่เข้าว่าคดีแทนจำเลยที่ 1 จึงไม่กำหนด
ค่าทนายความชั้นฎีกาให้.

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ